

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2073/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายประสิทธิ์ นาเมือง กับพวก

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 4 วรรคเจ็ด, มาตรา 13 วรรคหนึ่ง, มาตรา 89, มาตรา 106

เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ด จำนวน 9,300 เม็ด ที่จำเลยทั้งสอง ร่วมกันผลิตและมีไว้ในครอบครองเพื่อขายนั้น เป็นจำนวนเดียวกัน ส่วนเมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ดและชนิดผงจำนวน 7 ถู่นั้น โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ชนิดเม็ดผลิตโดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อัดเมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ดและชนิดผงให้เป็นเม็ด ขณะเจ้าพนักงานเข้าทำการจับกุมปรากฏว่าเครื่องจักรผลิตยา กำลังทำงานอยู่ ดังนั้น เมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ดและชนิดผงดังกล่าว จำเลยทั้งสองมีไว้เพื่อผลิตเป็นชนิดเม็ดเพื่อขายนั่นเอง การกระทำของจำเลยทั้งสอง จึงเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๓, ๖๒, ๘๙, ๑๐๖, ๑๑๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑ ธิบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ระหว่างสืบพยานโจทก์ จำเลยที่ ๑ ให้การรับ
สารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง, ๘๙ ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๘๓ ฐานผลิตจำคุกคนละ ๑๕ ปี ฐานมีไว้เพื่อขายจำคุกคนละ ๑๕ ปี
รวมจำคุกคนละ ๓๐ ปี จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพเมื่อสืบพยานโจทก์ไปบางส่วน
ลดโทษให้หนึ่งในสามจำเลยที่ ๒ ให้การรับสารภาพชั้นจับกุม มีประโยชน์แก่การ
พิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ จำคุกจำเลยที่ ๑
มีกำหนด ๒๐ ปี จำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๒๒ ปี ๖ เดือน ริมของกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง, ๖๒ วรรคหนึ่ง,
๘๙, ๑๐๖ ให้ลงโทษฐานผลิตตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง, ๘๙ อันเป็นบทหนักตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุกคนละ ๑๕ ปี ลดโทษให้จำเลยที่ ๑ หนึ่งใน
สาม จำเลยที่ ๒ หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ แล้ว คงจำคุก
จำเลยที่ ๑ ไว้ ๑๐ ปี จำเลยที่ ๒ ไว้ ๑๑ ปี ๓ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกับนาย
ประทีป นึกถึง และพวกผลิตเมทแอมเฟตามีนและมีเมทแอมเฟตามีนที่ได้ผลิตขึ้น

กับชนิดเกล็ดและชนิดผงที่ยังไม่ได้ผลิตไว้ในครอบครองเพื่อขายตามฟ้องฎีกาจำเลย ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดสองกระทง คือ ฐานผลิตกระทงหนึ่ง และฐานมีไว้เพื่อขายอีกกระทงหนึ่ง ซึ่งการมีไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา ๖๒ กับการมีไว้ในครอบครองเพื่อขายตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา ๔ วรรคเจ็ด เป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายสองบท นั้น เห็นว่า เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ด จำนวน ๙,๓๐๐ เม็ดที่จำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตและมีไว้ในครอบครองเพื่อขายนั้น เป็นจำนวนเดียวกันส่วนเมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ดและชนิดผง จำนวน ๗ ถูง นั้น โจทก์บรรยายฟ้องว่าเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ชนิดเม็ดผลิตโดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อัดเมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ดและชนิดผงให้เป็นเม็ด ขณะเจ้าพนักงานเข้าทำการจับกุมปรากฏว่าเครื่องจักรผลิตยากำลังทำงานอยู่ ดังนั้นเมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ดและชนิดผงดังกล่าวจำเลยทั้งสองมีไว้เพื่อผลิตเป็นชนิดเม็ดเพื่อขายนั่นเอง การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงวิญญู-ประเสริฐ บุญศรี)

ศาลอาญาธนบุรี - นายเดิมพัน จรรย์มั้น

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ กิจสวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ